



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC

Página 1 de 26

RESOLUCIÓN FINAL N.º 0092-2026/PS0-INDECOPI-TAC

EXPEDIENTE : 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA (ORPS)
DENUNCIANTE : VANESSA MIRELLA VALDIVIA BARBA (SEÑORA VALDIVIA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹ (BCP)
BANCO BBVA PERÚ² (BBVA)
MI BANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.³ (MI BANCO)
MATERIA : ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO CONCLUSIÓN ANTICIPADA DESISTIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: *Concluir de manera anticipada la denuncia presentada contra Banco BBVA Perú S.A. en mérito al desistimiento de la denuncia y pretensión, comunicado mediante escrito del 29 de diciembre de 2025, por parte de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba.*

Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

Concluir de manera anticipada la denuncia presentada contra Mi Banco – Banco De La Microempresa S.A. en mérito al desistimiento de la denuncia y pretensión, comunicado mediante escrito del 27 de enero de 2026, por parte de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba.

Tacna, 23 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N.º 01 de fecha 19 de diciembre de 2025, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra BBVA y BCP por presuntas

¹ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con RUC N.º 20100047218.

² BANCO BBVA PERÚ con RUC N.º 20100130204.

³ MI BANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. con RUC N.º 20382036655.



infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) siendo los siguientes hechos materia de imputaciones:

«(...)

TERCERO: *Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia de fecha 17 de noviembre de 2025, presentada por la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba en contra de Banco BBVA Perú S.A. y Banco de Crédito del Perú S.A.:*

- (i) *Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de noviembre de 2025 se realicen cinco (5) operaciones por el importe total de S/ 1,481.00 soles cargadas a la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-4179 de titularidad de la señora Valdivia, operaciones que la consumidora no reconoce haber realizado ni autorizado.*
 - (ii) *Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco de Crédito del Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de octubre de 2025 se realice una operación por el importe de S/ 1,600.00 soles debitada de la cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-1583 de titularidad de la señora Valdivia, operación que la consumidora no reconoce haber realizado ni autorizado. (...)»*
2. La señora Valdivia solicitó en calidad de medida correctiva, la devolución del importe sustraído. Asimismo, solicitó la devolución de las costas y costos del presente procedimiento.
 3. El 29 de diciembre de 2025, la señora Valdivia presentó un escrito de desistimiento de la denuncia interpuesta contra BBVA.
 4. El 06 de enero de 2026, BCP presentó su escrito de descargos dentro del plazo otorgado, mediante el cual formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.
 5. Que, con fecha 09 de enero de 2026, la señora Valdivia presentó un escrito de precisión.
 6. En esa línea, mediante Resolución N.º 02 de fecha 19 de enero de 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra Mi Banco por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) siendo los siguientes hechos materia de imputaciones:



«(...)

SEGUNDO: *Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia de fecha 10 de diciembre de 2025 y escritos de fecha 12 de diciembre de 2025, 29 de diciembre de 2025 y 09 de enero de 2026, presentados por la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba contra Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A.:*

- (i) *Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A., el 10 de noviembre del 2025, no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen cinco (5) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 15,000.00 soles, las mismas que fueron realizadas desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba, operaciones que la consumidora no reconoce haber realizado ni autorizado. (...)*»

7. Así también, mediante Resolución N.º 02 se tuvo por apersonado al BCP conforme a lo señalado en el escrito de fecha 06 de enero de 2026, se agregó dicho escrito al expediente conjuntamente con los escritos de fechas 29 de diciembre de 2025 y 9 de enero de 2026.
8. Que, el 27 de enero de 2026, la señora Valdivia presentó un escrito de desistimiento de la denuncia interpuesta contra Mi Banco, el mismo que se agregó al expediente a través de la Resolución N.º 3 de fecha 28 de enero de 2026.
9. Luego, con fecha 29 de enero de 2026, Mi Banco presentó su escrito de apersonamiento. De otro lado, el 05 de febrero de 2026, BCP presentó un escrito sobre desistimiento del allanamiento.
10. En esa línea, mediante Resolución N.º 04 se tuvo por apersonado a Mi Banco y se agregó el escrito de apersonamiento de Mi Banco, así como el escrito de fecha 05 de febrero de 2026 presentado por el BCP.
11. El 19 de febrero de 2026, Mi Banco presentó un escrito adicional.
12. Que, mediante Resolución N.º 05 se enmendó los errores materiales advertidos en la Resolución N.º 04, se agregó al expediente el escrito de fecha 19 de febrero de 2026 y se precisó la imputación de cargos que se efectuó contra el BCP a través de la Resolución N.º 01, conforme a lo siguiente:

«(...)



PRIMERO: *Precisar la imputación de cargos efectuada en contra de Banco de Crédito del Perú S.A. a través de la Resolución N° 01 del 19 de diciembre de 2025, ello en virtud de los fundamentos contenidos en la presente resolución, conforme a lo siguiente:*

(i) *Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco de Crédito del Perú S.A. no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de noviembre de 2025 se realice una operación por el importe de S/ 1,600.00 soles cargada a la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-5016 de titularidad de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba, operación que la consumidora no reconoce haber realizado ni autorizado. (...).»*

13. Finalmente, con fecha 13 de marzo de 2026, el BCP presentó su escrito de descargos, el mismo que se agregó al expediente a través de la Resolución N.º 06 de fecha 16 de marzo de 2026.

I. CUESTIÓN PREVIA

2.1. Respecto al desistimiento del allanamiento presentado

5. Que, el BCP mediante escrito del 06 de enero de 2026 remitido vía la Mesa de Partes Virtual del Indecopi, presentó su allanamiento respecto a la imputación formulada en su contra.
6. Posteriormente, el BCP mediante escrito del 05 de febrero de 2026 remitido vía la Mesa de Partes Virtual del Indecopi, se desistió del allanamiento formulado y presentó sus descargos.
7. Al respecto, se debe considerar que allanarse a la pretensión de la denuncia o reconocer la infracción imputada en su contra no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual éste, en lugar de oponerse, acepta las pretensiones que subyacen en los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra y los efectos jurídicos de la infracción cometida. Estando a lo señalado se puede colegir que resulta válido que el proveedor denunciado pueda desistirse total o parcialmente del allanamiento presentado inicialmente.
8. En tal sentido, corresponde admitir el desistimiento del allanamiento presentado por el BCP.

2.1. Respecto a la improcedencia por falta de interés para obrar del consumidor



9. Mediante Resolución N.º 05 del 04 de marzo de 2026 se precisó la imputación de cargos que se efectuó contra el BCP a través de la Resolución N.º 01, conforme a lo siguiente:

«(...)

PRIMERO: *Precisar la imputación de cargos efectuada en contra de Banco de Crédito del Perú S.A. a través de la Resolución N° 01 del 19 de diciembre de 2025, ello en virtud de los fundamentos contenidos en la presente resolución, conforme a lo siguiente:*

- (ii) *Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco de Crédito del Perú S.A. no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de noviembre de 2025 se realice una operación por el importe de S/ 1,600.00 soles cargada a la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-5016 de titularidad de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba, operación que la consumidora no reconoce haber realizado ni autorizado.*
(...)»

10. En sus descargos, el BCP manifestó que, respecto de la imputación formulada en su contra, se advierte que se cuestiona una operación de disposición en efectivo que fue desembolsada a la cuenta de ahorros del cliente. En ese sentido, indicó que dicha operación no habría salido de la esfera patrimonial de la denunciante, por lo que no habría generado una afectación real al consumidor, en la medida en que el dinero no habría sido transferido a un tercero. En consecuencia, señaló que no se evidenciaría el interés para obrar de la denunciante al cuestionar dicha operación.
11. Asimismo, el BCP sostuvo que la referida operación no podría ser considerada como no reconocida, toda vez que no constituye un cargo, sino un abono efectuado en favor de una cuenta de la cual la denunciante es titular.
12. Adicionalmente, señaló que la señora Valdivia no cuestionó que, con el monto de S/ 1,600.00, se hayan realizado operaciones posteriores.
13. Al respecto, los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar.



14. El artículo 108º del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar⁴.
15. El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica⁵.
16. Asimismo, el interés para obrar constituye un presupuesto procesal que permite al juez determinar la procedencia de una demanda, conforme lo dispuesto por el artículo 427º del Código Procesal Civil⁶. Este requisito de procedencia es también aplicable a las denuncias que se tramiten ante el Indecopi en materia de protección al consumidor, debido a la norma citada precedentemente y al carácter subsidiario de aquel cuerpo normativo⁷.
17. Por otro lado, también se infiere que un presupuesto procesal para la configuración válida de un procedimiento administrativo iniciado en mérito a una denuncia de parte es la existencia de un agravio. Esta lesión debe tener un destinatario, que es el sujeto procesal a quien la conducta cuestionada le ha producido efectos desfavorables y en quien radica el interés para denunciar tal acto. Este interés debe ser personal y directo, de manera que quien formule la denuncia busque obtener del procedimiento un pronunciamiento que declare, proteja o defina sus derechos particulares, y no la protección general del Estado de Derecho, la legalidad o el interés difuso o colectivo de los consumidores, cuya protección o patrocinio corresponde a la Administración o a las asociaciones sin fines de lucro que estén legitimadas para ello.

⁴ **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 108º.- Infracciones Administrativas. - (...) Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

⁵ En: Juan Monroy Gálvez. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis Revista de Derecho, N° 27- 28. P. 124.

⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.** - El Juez declarará improcedente la demanda cuando:

(...)

2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;

⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIONES FINALES. PRIMERA. -**

Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.



18. En el presente caso, si bien el BCP ha sostenido que la operación cuestionada fue abonada a una cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante y que, por tanto, no habría salido de su esfera patrimonial, este órgano resolutorio considera que dicho argumento no elimina la existencia de un interés para obrar.
19. En esa línea, aun cuando el monto fue abonado a su propia cuenta de ahorros, la operación materia de denuncia se realizó con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante, lo que implica la generación de obligaciones de pago ante el banco, tales como intereses y comisiones.
20. Por lo tanto, aunque el importe haya sido destinado a una cuenta de su titularidad, la operación le ocasiona un perjuicio económico directo, configurándose un interés legítimo para que la denunciante acuda a esta autoridad administrativa en busca de la verificación de la validez de la operación y la protección de sus derechos.
21. En consecuencia, se concluye que la denunciante sí cuenta con interés para obrar, debiéndose desestimar el argumento del BCP relativo a la supuesta falta de interés y continuar con el análisis del fondo de la controversia.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

22. De lo expuesto, corresponde a este ORPS determinar lo siguiente:
 - i) Declarar responsable a BBVA por infracción al artículo 19º del Código.
 - ii) Declarar responsable a BCP por infracción al artículo 19º del Código.
 - iii) Declarar responsable a Mi Banco por infracción al artículo 19º del Código.
 - iv) Ordenar medidas correctivas a favor del consumidor.
 - v) Imponer una sanción administrativa a BBVA.
 - vi) Imponer una sanción administrativa a BCP.
 - vii) Imponer una sanción administrativa a Mi Banco.
 - viii) Ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

4.1. Marco Legal Aplicable

4.1.1. Sobre el deber de idoneidad

23. El artículo 18º del Código define a la idoneidad como la correspondencia que existe entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida,



las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso⁸.

24. En ese sentido, el artículo 19º del Código establece la obligación para los proveedores de responder, de forma objetiva, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado⁹. En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
25. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido u ofrecido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
26. Por otro lado, el artículo 173.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁰ (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104 del Código¹¹, este Órgano Resolutivo

⁸ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18. Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

⁹ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19. Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173º.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹¹ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio, se distribuye de la siguiente manera:

- (i) **acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
- (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

4.2. Aplicación al caso en concreto

Respecto de la imputación efectuada contra BBVA

- 27. Que, mediante escrito de denuncia de fecha 10 y 12 de diciembre de 2025, la señora Valdivia presentó una denuncia en contra de BBVA por presuntas infracciones al Código.
- 28. Mediante Resolución N.º 01 de fecha 19 de diciembre de 2025, este ORPS inició un procedimiento sancionador contra BBVA por presuntas infracciones al Código.
- 29. El 29 de diciembre de 2025, la señora Valdivia presentó un escrito mediante el cual comunicó su desistimiento de la pretensión formulada contra BBVA y solicitó que se dé por concluido el procedimiento en todo lo que respecta a dicha entidad.
- 30. En ese sentido, el artículo 107-Aº del Código regula las formas de conclusión anticipada del procedimiento sancionador, dentro de las cuales se encuentra el acuerdo al que arriben las partes, mediante conciliación o transacción, así como la formulación del desistimiento del procedimiento o de la pretensión, antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa¹².

¹²**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****107-Aº.- Formas de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte.**

En cualquier estado e instancia del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, el órgano resolutorio puede declarar su conclusión anticipada en los siguientes supuestos:

- 1. Cuando el denunciante formule desistimiento del procedimiento o de la pretensión antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa.
- 2. Cuando las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliación, mediación, transacción o cualquier otro acuerdo que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia antes de la notificación de la resolución que pone fin a la misma.

Cualquiera de las partes podrá acreditar ante el órgano resolutorio la solución de la controversia, para que la autoridad declare la conclusión anticipada del procedimiento. El procedimiento continuará respecto de aquellos denunciados o pretensiones no comprendidos en dicha conclusión anticipada.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC

Página 10 de 26

31. Considerando que, el 29 de diciembre de 2025, la señora Valdivia manifestó su desistimiento de la denuncia y pretensión en contra de BBVA, corresponde disponer la conclusión anticipada del procedimiento administrativo sancionador respecto de dicha entidad, en aplicación del artículo 107-A° del Código.

Respecto de la imputación efectuada contra BCP

32. La señora Valdivia denunció a BCP manifestando que, este proveedor no cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de noviembre de 2025 se realice una operación por el importe de S/ 1,600.00 soles cargada a la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-5016 de su titularidad, operación que no reconoce haber realizado ni autorizado.
33. Para acreditar lo denunciado, la señora Valdivia presentó copia de la denuncia policial de fecha 21 de noviembre de 2025, la captura de pantalla sobre el retiro de S/ 1,600.00 con cargo a su tarjeta de crédito, entre otros documentos.
34. En su defensa, BCP señaló que, si bien el denunciante manifestó ser titular de la Tarjeta de Crédito N.º 4634-****-****-4179 (anteriormente Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-5016), la cual se encontraba registraba en la Banca Móvil vinculada a la Tarjeta Credimás N.º 45*****87, el monto fue abonado el 10 de noviembre de 2025 a la Cuenta de Ahorros Soles N.º 540-*****-0-06, de titularidad de la señora Valdivia.
35. Asimismo, el BCP manifestó que, según sus reportes, en la fecha y hora en que se realizaron las operaciones cuestionadas, no existió restricción alguna en el sistema del banco. En ese sentido, señaló que la Tarjeta Credimás N.º 45*****87 se encontraba activa, siendo bloqueada de manera definitiva el 10 de noviembre de 2025 a las 12:28 horas, es decir, casi dos horas después de la realización de la operación cuestionada. Conforme se aprecia:

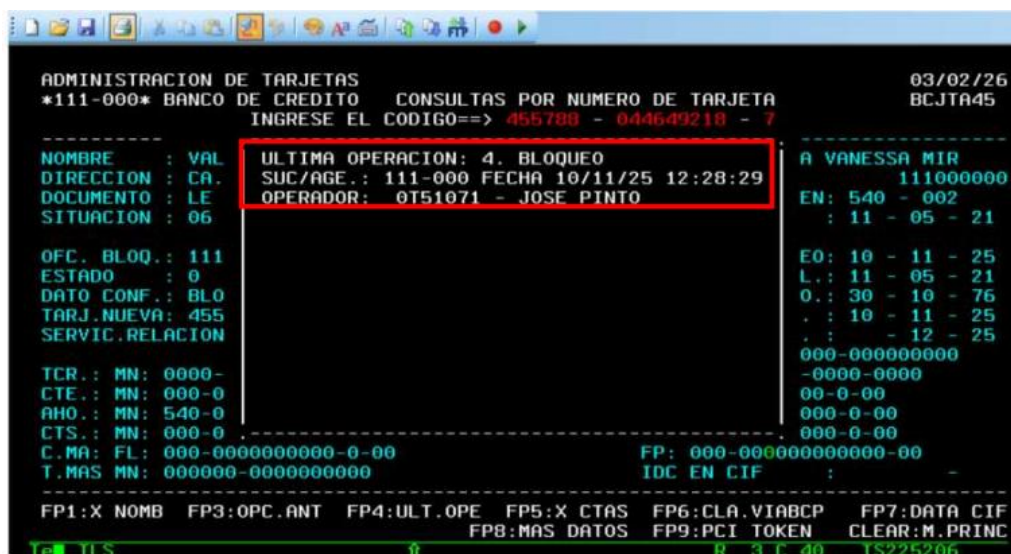
Imagen N.º 01

(Ver imagen en la siguiente página)

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés general.
(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú
Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630
Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



36. De igual manera, informó que las operaciones fueron efectuadas en estricto cumplimiento de las normas técnicas impuestas por el Banco para las operaciones realizadas a través de la Banca Móvil.
37. Aunado a lo anterior, el BCP presentó un cuadro con el fin de evidenciar que la operación no reconocida se encontraba dentro del patrón de consumos de la denunciante, en tanto suele realizar consumos por montos iguales, similares o superiores al cuestionado, conforme se aprecia:

Imagen N.º 02

(Ver imagen en la siguiente página)



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC

Página 12 de 26

Fecha	Glosa	Monto Individual	Monto total
04.06.2023	COLE000062031648	S/755.36	S/1,675.62
	COLE000062952948	S/755.36	
	TACN000000381997	S/41.50	
	PLAZA VEA TACNA	S/123.40	
10.08.2024	COLE000062031648	S/564.18	S/1,507.46
	COLE000062952948	S/564.18	
	TACN000000381997	S/41.70	
	ELEC000110090881	S/227.60	
	TDPC000954691169	S/29.90	
	TDPC000968127777	S/79.90	
	COLE000079304713	S/805.00	
29.08.2024	COLE000062952948	S/563.50	S/1,932.00
	COLE000062031648	S/563.50	
	COLE000062952948	S/563.50	
30.09.2026	COLE000062952948	S/563.50	S/1,932.00
	COLE000079304713	S/805.00	
	COLE000062031648	S/563.50	
24.01.2025	COLE000062031648	S/850.00	S/1,700.00
	COLE000062952948	S/850.00	
19.02.2025	OPENPAY*MERCK PERUANA	S/1,377.29	S/1,377.29
10.03.2025	OPENPAY*MERCK PERUANA	S/1,377.29	S/1,377.29
03.04.2025	COLE000062031648	S/850.77	S/1,701.54
	COLE000062952948	S/850.77	
04.06.2025	COLE000062031648	S/851.02	S/1,702.04
	COLE000062952948	S/851.02	
03.07.2025	ELEC000110090881	S/250.90	S/1,997.24
	TACN000000381997	S/44.80	
	COLE000062031648	S/850.77	
	COLE000062952948	S/850.77	
31.07.2025	COLE000062031648	S/850.00	S/1,700.00
	COLE000062952948	S/850.00	

38. Adicionalmente, el BCP señaló que el denunciante mostró una conducta poco diligente, al haber descargado un enlace de una supuesta aplicación a raíz de una llamada recibida. Al respecto, indicó que el propio consumidor contribuyó a que se produjera el perjuicio, por lo que el banco no puede asumir responsabilidad por los daños ocasionados fuera de su esfera de control.
39. En esa línea, se debe tener en cuenta que en materia de carga probatoria el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N.º 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice¹³. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá

13

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
(Texto según el artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

40. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
41. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de la misma debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
42. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.
43. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
44. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello,



como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.

45. Debe tenerse presente que, tal como ha sido señalado en anteriores pronunciamientos por la Sala⁸, la implementación de medidas como el uso del plástico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta constituye un mecanismo razonable para garantizar la seguridad de las transacciones (consumos, retiros, transferencias, etc.) efectuadas mediante el uso de una tarjeta de débito o de crédito.
46. Es así, que el titular de una tarjeta asume un deber de custodia respecto al plástico de esta y su clave secreta, pues si las operaciones son realizadas con el uso de esta información, se entenderán como válidas, aun cuando estas operaciones hayan sido realizadas por terceros, siempre que la tarjeta no se encuentre bloqueada o las operaciones se hayan realizado vulnerando los mecanismos de seguridad (clonación de tarjeta, superando el monto límite para los retiros, etc.).
47. En el presente caso, no podría imponerse a la señora Valdivia la carga de probar la imputación formulada contra el Banco, pues este se encuentra constituida por un hecho negativo (consumos no reconocidos), siendo que no resultaría razonable exigir la probanza de esta situación al denunciante.
48. Sobre el particular, el numeral 6 del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento)¹⁴, establece que las empresas deben brindar, como mínimo, seguridad a las operaciones de retiro o disposición de efectivo, realizadas con una tarjeta bancaria, al requerir el ingreso de la clave secreta del usuario en cada oportunidad que efectúe dichas operaciones, sin importar el canal o medio utilizado.
49. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.

⁸ Ver Resolución N° 643-2012/SC2-INDECOPI del 06 de marzo de 2012.

¹⁴ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

(...)

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



50. Es así que, se puede advertir que la finalidad de dichos numerales, es fomentar la protección de los usuarios frente al cargo de operaciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de operaciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.
51. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22º lo siguiente:

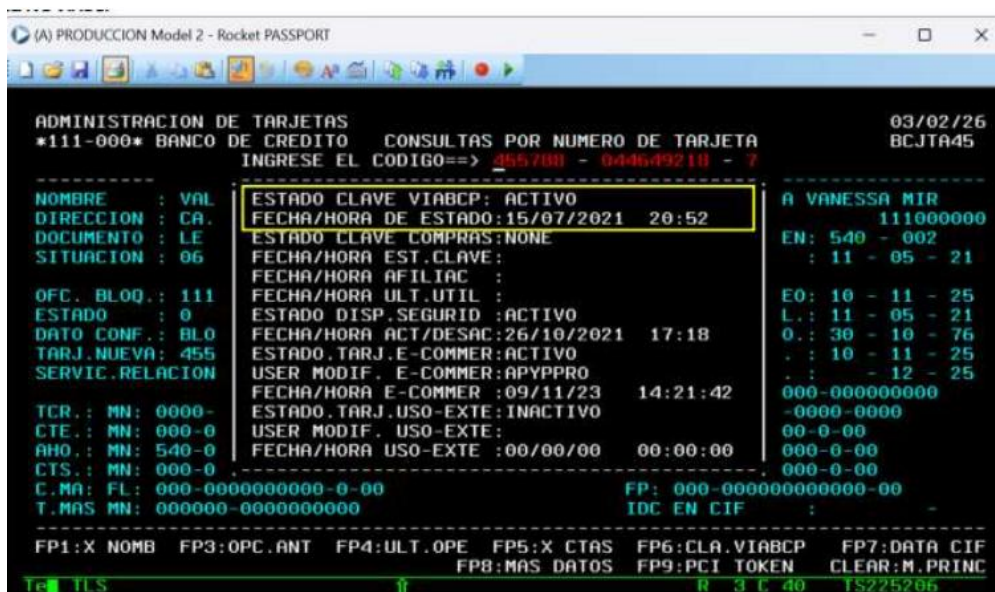
«Artículo 22º. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

52. Del citado artículo, se puede considerar que, es responsabilidad de las entidades financieras adoptar mecanismos que le permitan -ante la detección de una operación fraudulenta o inusual- adoptar mecanismos idóneos y oportunos que eviten que se continúen realizando operaciones posiblemente consecutivas y posteriores, de dicha naturaleza, en perjuicio del consumidor.
53. En el presente caso, la señora Valdivia señaló que el BCP no cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 10 de noviembre de 2025 se realice una operación por el importe de S/ 1,600.00 soles cargada a la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-****-5016 de su titularidad, operación que no reconoce haber realizado ni autorizado
54. En esa línea, de los descargos presentados por el BCP sobre la operación materia de denuncia, se indica que la misma se realizó a través de la Banca Móvil.
55. Ahora bien, el Banco señala que, para las operaciones en la Banca Móvil, se deben seguir los siguientes pasos:
- a. Ingresa a tu app Banca Móvil y selecciona Transferir dinero

- b. Si deseas transferir a terceros BCP u otros bancos, ingresa a la cuenta BCP o interbancaria.
 - c. Si deseas transferir a alguna de tus cuentas, selecciona Entre mis cuentas BCP.
 - d. Ingresa el monto a transferir y selecciona Realizar Transferencia.
 - e. Confirma las operaciones y ¡listo!
56. Asimismo, precisa que, para la realización de operaciones mediante la Banca Móvil, se deben seguir determinados requisitos técnicos.
57. En atención a lo señalado, a continuación, se presentarán los pasos señalados por la entidad a través de los cuales se efectuó la operación materia de denuncia.
58. En primer lugar, la señora Valdivia activó la clave de seis dígitos para el acceso a la Banca Móvil y la banca por internet el 15 de julio de 2021, conforme se aprecia a continuación:

Imagen N.º 03

59. En ese sentido, una vez generada y activada la referida clave de seis (6) dígitos, se habría realizado el proceso de afiliación a la Banca Móvil. Así, se verifica la afiliación de un equipo móvil de marca SAMSUNG (modelo: Redmi-23090RA98G), el cual se encontraría registrado desde el 03 de abril de 2025, conforme se observa a continuación.



Imagen N.º 04

ci	destinteraccion	coddispositivo	nbmarcadispositivo	nbmodelodispositivo	fecdia	horinteraccion	figvalida	SO	VAPP	codapp	destipevento
03052134	Afiliación de Dispositivos	b94c6668a1f738d0	Redmi	23090RA98G	2025-04-03	141519	S	13.0.0	4.17.0	MBBK	Confirmación de afiliación de di
03052134	Afiliación de Dispositivos	6eb151d2f5849282	Redmi	23090RA98G	2025-11-10	142346	S	14.0.0	5.5.0	MBBK	Confirmación de afiliación de di
03052134	Afiliación de Dispositivos	6eb151d2f5849282	Redmi	23090RA98G	2025-12-03	114839	S	14.0.0	5.6.1	MBBK	Confirmación de afiliación de di

60. Ahora bien, una vez dilucidado lo referente a la afiliación a la Banca Móvil, corresponde analizar la obtención de la Clave Token. Al respecto, se cuenta con el documento denominado “Reporte de Afiliación Clave Token”, en el cual se verifica que dicha clave habría sido generada con fecha 04 de abril de 2025, utilizando el dispositivo REDMI-23090RA98G.

Imagen N.º 05

serialNumber	cic	statusCode	type	Device	deviceId	deviceOsName	registerDate	expiryDateOrder
001933627570	03052134	Token activado	Migración	Redmi - 23090RA98G	b94c6668a1f738d0	Android	2025-04-04T02:59:41.7400000	2025-04-18T21:59:41.7200000

61. Adicionalmente, en la imagen precedente se consigna el dato correspondiente al “serial number”, siendo este el N.º 001933627570. Dicho registro permite advertir que el mismo habría sido generado con anterioridad a la realización de las operaciones materia de cuestionamiento.
62. Cabe precisar que el “serial number” generado en la afiliación al Token Digital no corresponde a la Clave Token utilizada para autenticar operaciones, sino a un código que identifica cada afiliación de un dispositivo móvil a la Banca Móvil. Motivo por el cual, un cliente puede registrar más de un dispositivo. En el presente caso, se verifica que la señora Valdivia tenía afiliado el dispositivo REDMI-23090RA98G con anterioridad a la realización de la operación materia de cuestionamiento.
63. En esa línea, se cuenta con el reporte denominado “Log Server”, en el cual se puede observar la fecha y hora en que se ingresó la Clave Token para la realización de la operación, conforme se aprecia:

Imagen N.º 06

REPORTE LOG SERVER (SERIE 1933627570)

Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node IP	Agent IP	Agent Security Domain
10/11/2025 10:45	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	3052134	1933627570		10.162.100.74	10.162.19.230	SystemDomain

64. Adicionalmente, se presenta el Reporte de Operaciones de Banca Móvil, denominado PLSQL, el cual incluye la numeración de la tarjeta Credimás y permite verificar la cuenta de origen y destino, la tarjeta utilizada, los montos,

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC

Página 19 de 26

CODMONEDA	CONTRAVALOR	MTOTRANSACCION	CONTRAVALOR	MTOCOMISION	SOL	CTDCUOTATRANSACCION	FLGTRANSACCION	VALIDA	TIPTRANSACCION	BCAMOVIL	CODEMPREDIPAGO	CODAFILIACION	CREDIPAGO
1	(null)	0	(null)	0	S	714	(null)	(null)					

Tipo de transacción:
**714 - Disposición
de Efectivo**

Imagen N.º 11

ANAL	TIPVENTACANAL	TIPOFERTAVENTACANAL	CODESTOFERTAVENTACANAL	CODMESESTADOCUENTA	CODDISPOSITIVO	CODMODOFIRMA	NUMLATITUD	NUMLONGITUD	FECDIA
1	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	4	(null)	(null)	10/11/2025

CARRIL 01

CODMODOFIRMA N°04, significa que
se ingresó el número CLAVE
TOKEN DIGITAL.

Imagen N.º 12

CODMODOFIRMA	RESPUESTA
	FAVORITOS
1	HARD TOKEN
2	TOUCH ID
3	FINGERPRINT
4	SOFTOKEN
5	SIN TOKEN
6	FACE ID

67. Aunado a lo anterior, el BCP mediante su escrito de descargos, presenta el reporte de Operaciones por Banca Móvil denominado DATALAKE, en el cual se consignan el inicio de sesión, el código interno computacional del cliente, la fecha y hora, así como el tipo y monto de cada transacción.
68. En el reporte DATALAKE, en el Carril 01 se puede observar el LOGIN (inicio de sesión de Banca Móvil) con el cual se efectuó la operación. Siendo que, el ingreso de la clave de seis (6) dígitos se registró el 10 de noviembre de 2025, a las 10:47:04 horas (LOGEO), conforme se aprecia:

Imagen N.º 13

(Ver imagen en la siguiente página)

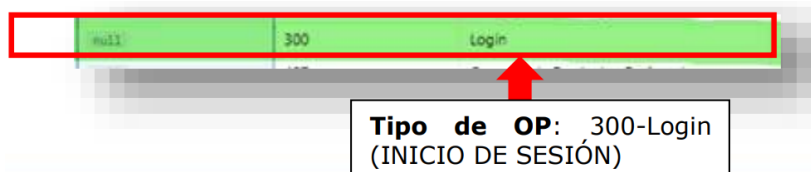
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



69. Los datos de la operación se encuentran registrados en el Carril 09, donde se consigna que la operación fue realizada el 10 de noviembre de 2025, por un monto de S/1,600.00, conforme se observa a continuación:

Imagen N.º 14

9	b83708d027de7bf117eeb3ad232aeacc74384dc7e1ede16cbefd3bcc0874858cd5e93712e31323cb288c7ae8b047d3a8614c2f334ac4d06081ccc7d969124	DATO NO INFORMADO	SOL	PERU	1600.0000 S
---	---	-------------------	-----	------	-------------

Monto de la op:
S/1,600.00

Imagen N.º 15

Table	+	A ^B tipautenticacion	A ^B destipautenticacion	A ^B nbrmarcadispositivo
1		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
2		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
3		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
4		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
5		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
6		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
7		null	DATO NO INFORMADO	Redmi
8		null	DATO NO INFORMADO	null
9		4	SoftToken	Redmi

La operación fue
validada con el
ingreso del token
digital: SOFTOKEN

70. De lo anterior se advierte que la operación cuestionada se realizó con el ingreso de la clave de seis dígitos y la Clave Token Digital, registrándose en el carril 01 el logeo y en el carril 09 los datos de la operación, incluidos los detalles de la transferencia a otro banco y su confirmación mediante SOFTOKEN.



71. En ese sentido, el BCP precisa que la operación fue autenticada mediante la Clave Token. Según los reportes DATALAKE y PLSQL, las operaciones registran el uso de doble factor de autenticación, incluyendo el ingreso de la clave de seis dígitos, el número de tarjeta y la Clave Token. Asimismo, el reporte Log Server indica que la operación se realizó mediante el ingreso de un código criptográfico, correspondiente a la Clave Token.
72. Asimismo, respecto a la notificación de la operación, el BCP adjunta el print del reporte en donde se verifica que la operación fue correctamente notificada al correo electrónico de la denunciante, registrándose que fue recibida el 10 de noviembre de 2025.

Imagen N.º 16

Canal	Estado	Aplicación	Asunto	Destinatario	Fecha Proceso	Desc.
EMAIL	ENCOLADO	MBBK	Constancia de Activación de Token Digital - Servicio de Notificaciones BCP		2025-11-10 14:29:55	
EMAIL	ENCOLADO	MBBK	Constancia de Solicitud de Activación de Token Digital - Servicio de Notificaciones BCP		2025-11-10 14:29:31	

Imagen N.º 17

(Ver imagen en la siguiente página)



Información de notificación

Notification information

ID de solicitud:

b8529171-2714-4d90-a33b-a9192634e0d0

ID de correlación:

Sin datos

Enviando Propiedades

Nombre del remitente:

BCP Notificaciones

Correo del remitente:

notificaciones@notificacionesbcp.com.pe

Correo del destinatario:

vanemvb2010@hotmail.com

Asunto:

Constancia de Activación de Token Digital - Servicio de Notificaciones BCP

Plantilla:

ccm1_mbbk_012_002

Adjuntos :

Manual Token Digital.pdf

Parámetros :

{
_firstName: Vanessa
_firstSurname: Valdivia
_fullName: Vanessa Mirella Valdivia Barba
_lastName: Valdivia Barba
_name: Vanessa Mirella
_secondLastName: Barba
_secondName: Mirella
nombre: Vanessa Mirella Valdivia Barba
parametro00: Constancia de Activación de Token Digital - Servicio de Notificaciones BCP
parametro02: 10 de noviembre de 2025 - 02:29 PM
parametro03: VA**** VA**** BA****
parametro04: Redmi
parametro05: 23090RA98G
parametro06: 07594436
parametro07: No expira
}

Historial de eventos

73. En complemento a lo expuesto, el BCP también presenta un cuadro con el registro de las transacciones realizadas por la denunciante entre los años 2023 y 2026, a fin de evidenciar su patrón de consumo, de cuya revisión se aprecia lo siguiente:

Imagen N.º 18

Fecha	Glosa	Monto Individual	Monto total
04.06.2023	COLE000062031648	S/755.36	S/1,675.62
	COLE000062952948	S/755.36	
	TACN000000381997	S/41.50	
	PLAZA VEA TACNA	S/123.40	
10.08.2024	COLE000062031648	S/564.18	S/1,507.46
	COLE000062952948	S/564.18	
	TACN000000381997	S/41.70	
	ELEC000110090881	S/227.60	
	TDPC000954691169	S/29.90	
	TDPC000968127777	S/79.90	
	COLE000079304713	S/805.00	
29.08.2024	COLE000062952948	S/563.50	S/1,932.00
	COLE000062031648	S/563.50	
	COLE000062952948	S/563.50	
30.09.2026	COLE000062952948	S/563.50	S/1,932.00
	COLE000079304713	S/805.00	
	COLE000062031648	S/563.50	
24.01.2025	COLE000062031648	S/850.00	S/1,700.00
	COLE000062952948	S/850.00	
19.02.2025	OPENPAY*MERCK PERUANA	S/1,377.29	S/1,377.29
10.03.2025	OPENPAY*MERCK PERUANA	S/1,377.29	S/1,377.29
03.04.2025	COLE000062031648	S/850.77	S/1,701.54
	COLE000062952948	S/850.77	
04.06.2025	COLE000062031648	S/851.02	S/1,702.04
	COLE000062952948	S/851.02	
03.07.2025	ELEC000110090881	S/250.90	S/1,997.24
	TACN000000381997	S/44.80	
	COLE000062031648	S/850.77	
	COLE000062952948	S/850.77	
31.07.2025	COLE000062031648	S/850.00	S/1,700.00
	COLE000062952948	S/850.00	



74. Ahora bien, es importante añadir que, para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo efectuadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de transacciones inusuales.
75. En ese sentido, del cuadro anterior se observa que la señora Valdivia había realizado operaciones similares con anterioridad, por lo que la operación cuestionada se encontraba dentro de su comportamiento habitual y no presentaba características que justificaran la activación de una alerta por parte del sistema de monitoreo.
76. En ese contexto, y considerando el patrón de consumo habitual del denunciante, se advierte que la operación cuestionada fue realizada válidamente mediante el ingreso de la clave token, el inicio de sesión en la Banca Móvil y la consignación del monto correspondiente, elementos que constituyen los mecanismos de autenticación exigidos por el sistema financiero para validar la identidad del usuario y autorizar la transacción.
77. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde pronunciarse sobre lo alegado por la denunciante respecto a que desconocía la operación materia de denuncia, señalando que recibió una llamada supuestamente de LATAM, tras la cual se le remitió un enlace y procedió a descargar una aplicación.
78. Al respecto, cabe precisar que dicha actuación se enmarca en un supuesto típico de *phishing*, mediante el cual terceros suplantan la identidad de una empresa reconocida con la finalidad de inducir al usuario a interactuar con enlaces maliciosos.
79. En esa línea, se debe tener en cuenta que, conforme al artículo 104° del Código el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁴.

14

LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



80. En el presente caso, se advierte la ruptura del nexo causal atribuible a la conducta de la propia consumidora, quien, en el marco del referido esquema de *phishing*, ingresó a un enlace de procedencia no verificada y, como consecuencia de ello, descargó e instaló una aplicación maliciosa en su dispositivo, facilitando la intervención de terceros ajenos al proveedor. En ese sentido, debe considerarse que las normas de protección al consumidor amparan al consumidor razonablemente diligente; sin embargo, en el presente caso no se ha evidenciado el despliegue de un estándar mínimo de diligencia por parte de la denunciante, lo que excluye la responsabilidad del proveedor, más aún considerando que el banco acreditó que la operación se realizó correctamente conforme a los mecanismos de autenticación exigidos por el sistema financiero.
81. Por los motivos expuestos, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el BCP, al no haberse acreditado la existencia de una infracción al artículo 19º del Código.

Respecto de la imputación efectuada contra Mi Banco

82. Que, mediante escrito de denuncia de fecha 10 de diciembre de 2025 y escritos de fecha 12 de diciembre de 2025 y 09 de enero de 2026, la señora Valdivia presentó una denuncia en contra de Mi Banco por presuntas infracciones al Código.
83. Mediante Resolución N.º 02 de fecha 19 de enero de 2026, este ORPS inició un procedimiento sancionador contra Mi Banco por presuntas infracciones al Código.
84. El 27 de enero de 2026, la señora Valdivia presentó un escrito mediante el cual comunicó su desistimiento de la pretensión y del procedimiento iniciado contra Mi Banco.
85. En ese sentido, el artículo 107-Aº del Código regula las formas de conclusión anticipada del procedimiento sancionador, dentro de las cuales se encuentra el acuerdo al que arriben las partes, mediante conciliación o transacción, así como la formulación del desistimiento del procedimiento o de la pretensión, antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa¹⁵.

¹⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

107-Aº.- Formas de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte.

En cualquier estado e instancia del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, el órgano resolutorio puede declarar su conclusión anticipada en los siguientes supuestos:

1. Cuando el denunciante formule desistimiento del procedimiento o de la pretensión antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0363-2025/PS0-INDECOPI-TAC

Página 25 de 26

86. Considerando que, el 29 de diciembre de 2025, la señora Valdivia manifestó su desistimiento de la denuncia y pretensión en contra de Mi Banco, corresponde disponer la conclusión anticipada del procedimiento administrativo sancionador respecto de dicha entidad, en aplicación del artículo 107-A° del Código.

4.3. Sobre la medida correctiva solicitada y las costas y costos del procedimiento

87. En el presente caso, toda vez que no se acreditó la existencia de la infracción denunciada por la señora Valdivia, corresponde denegar la medida correctiva solicitada y el pago de las costas y costos del procedimiento, pues ello resulta accesorio al pronunciamiento principal.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Concluir de manera anticipada la denuncia presentada contra Banco BBVA Perú S.A. en mérito al desistimiento de la denuncia y pretensión, comunicado mediante escrito del 29 de diciembre de 2025, por parte de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba.

SEGUNDO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

TERCERO: Concluir de manera anticipada la denuncia presentada contra Mi Banco – Banco De La Microempresa S.A. en mérito al desistimiento de la denuncia y pretensión, comunicado mediante escrito del 27 de enero de 2026, por parte de la señora Vanessa Mirella Valdivia Barba.

CUARTO: Denegar la solicitud de medidas correctivas y costas y costos del presente procedimiento.

-
2. Cuando las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliación, mediación, transacción o cualquier otro acuerdo que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia antes de la notificación de la resolución que pone fin a la misma.

Cualquiera de las partes podrá acreditar ante el órgano resolutorio la solución de la controversia, para que la autoridad declare la conclusión anticipada del procedimiento. El procedimiento continuará respecto de aquellos denunciados o pretensiones no comprendidos en dicha conclusión anticipada.

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés general.

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida²⁴.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34º de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI²⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

(Firmado digitalmente por)
Carlos Raúl Tapia Florián
Jefe

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (i)²⁷

CRTF/nmcc

²³ DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.-Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LPAG.

(...)

²⁴ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS

Artículo 220.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁵ DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin del Procedimiento

En el marco del Procedimiento Sumarísimo, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y Comisiones de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento sumarísimo no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁷ Asignación de funciones adicionales mediante Memorándum 000486-2025-TAC/INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2025.